

**AHMED MAHFUZ BIN AHMED HARIRI**  
**lwn**  
**NAHDA FARAH KOSAI BINTI MOHD ZIHIN**

Mahkamah Rayuan Syariah Selangor, YAA Tuan Haji Mohd Amran bin Mat Zain (Pengerusi), YA Dato' Haji Mohamad Shakir Bin Abdul Hamid (Ahli Panel), YA Tuan Haji Othman Bin Ibrahim (Ahli Panel), Pada 15 Januari 2021/bersamaan 2 Jamadilakhir 1442H

**Kes Rayuan No. : 10000-075-0130-2019**

Rayuan Terhadap Perintah Pengkomitan - Seksyen 151 (1) (b) (aa) Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003

**Peguam Syarie Perayu:** Muhammad Syafiq bin Ibrahim daripada Tetuan Zainul Rijal Talha & Amir

**Peguam Syarie Responden:** Syamimi binti Ab Rahman daripada Tetuan Zulkifli Yong Azmi & Co.

**ALASAN PENGHAKIMAN**

(1) Dalam kes ini, Perayu iaitu Ahmed Mahfuz Bin Ahmed Hariri telah merayu terhadap keseluruhan keputusan kes Permohonan Untuk Mendapatkan Kebenaran Mahkamah Bagi Mengeluarkan Notis Tunjuk Sebab mengikut seksyen 151 Enakmen Tatacara Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 melalui kes permohonan no. 10200-075-0220-2017 yang telah diputuskan oleh Hakim Mahkamah Tinggi Syariah pada 11 November 2019 sebagaimana berikut;

*1.1 Mahkamah menerima Notis Tunjuk Sebab Responden;*

*1.2 Mahkamah menolak permohonan komital Pemohon terhadap Responden.*

(2) Perayu tidak berpuashati dengan keputusan tersebut dan telah memfailkan Notis Rayuan pada 13 November 2019 dan mengemukakan tujuh (7) alasan rayuan bertarikh 16 Disember 2019 seperti di muka surat 607-613 Rekod Rayuan.

**FAKTA KES**

(3) Perayu dan Responden telah bercerai pada 1 Februari 2017 dan mempunyai tiga orang anak iaitu;

| BIL | NAMA                           | NO MyKAD/MyKID | UMUR     |
|-----|--------------------------------|----------------|----------|
| 1   | Arya Nahida binti Ahmed Mahfuz | 100108-10-0432 | 10 tahun |
| 2   | Ahmed Eshan Bin Ahmed Mahfuz   | 100108-10-0547 | 10 tahun |
| 3   | Ahmed Ashaz Bin Ahmed Mahfuz   | 140609-10-0189 | 6 tahun  |

(4) Selepas perceraian, Responden telah mulakan suatu tindakan Saman dan Penyata Tuntutan melalui Saman No. 10200-028-0012-2016 terhadap Perayu untuk menuntut hak penjagaan 3 orang anak-anak tersebut. Pada 1 Februari 2017, Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam telah mengeluarkan perintah hadanah berdasarkan persetujuan bersama di antara Responden dengan Perayu. Perintah tersebut sepertimana tersebut :-

- i. Mahkamah memerintahkan bahawa hak penjagaan (hadanah)anak yang bernama Arya Nahida binti Ahmed Mahfuz (No. Mykid : 100108-10-0432) dan Ahmed Eshan Bin Ahmed Mahfuz (No. Mykid : 100108-10-0547) diserahkan kepada Plaintiff;*

- ii. *Mahkamah memerintahkan Defendan diberikan hak lawatan tanpa bermalam dengan anak-anak tersebut pada bila-bila masa yang munasabah dengan syarat tidak mengganggu jadual akademik dan jadual kokurikulum sekolah anak-anak tersebut dengan dimaklumkan dua (2) jam sebelum kepada Plaintiff melalui aplikasi whatsapp Plaintiff yang bernombor 012-63171107;*
- iii. *Mahkamah memerintahkan Defendan diberikan hak lawatan dan bermalam dengan anak-anak setiap hujung minggu tertakluk kepada jadual kerja Defendan dan hendaklah dimaklumkan tiga (3) hari sebelum tarikh lawatan tersebut kepada Plaintiff melalui aplikasi whatApp Plaintiff yang bernombor 012-63171107;*
- iv. *Mahkamah memerintahkan Defendan diberikan hak lawatan dan bermalam dengan anak-anak dibahagikan secara sama rata di antara pihak-pihak;*
- v. *Mahkamah memerintahkan bahawa pembantu rumah Plaintiff boleh menemani anak-anak tersebut ketika sesi lawatan bersama dengan Defendan;*
- vi. *Mahkamah memerintahkan kedua-dua belah pihak mestilah berbincang sekiranya terdapat sebarang perubahan jadual seperti di atas;*
- vii. *Mahkamah memerintahkan jika berlaku apa-apa kecemasan sewaktu di dalam jagaan mana-mana pihak, pihak tersebut hendaklah memaklumkan kepada pihak yang satu lagi dengan kadar segera;*

(5) Pada 28 Mac 2018 Perayu telah memfailkan permohonan Untuk Mendapatkan Kebenaran mengeluarkan Notis Tunjuk Sebab kepada Responden kerana telah mengingkari perintah hak lawatan anak bertarikh 1 Februari 2017 di

perenggan 2, 3 dan 4 Perintah persetujuan bersama hak penjagaan anak berdasarkan kepada beberapa kejadian yang telah dinyatakan oleh Perayu dalam Afidavit Sokongannya. Pada 18 April 2018, Mahkamah Tinggi Syariah, Shah Alam telah meluluskan permohonan tersebut.

(6) Pada 30 Julai 2018, Responden telah memfailkan afidavit jawapan dan afidavit sokongan saksi pada 6 Ogos 2018. Perayu telah memfailkan hujah bertulisnya pada 30 Mei 2019 manakala Responden telah memfailkan hujah bertulis pada 4 Julai 2019.

(7) Selepas Mahkamah Bicara mendengar tunjuk sebab tersebut serta hujah-hujah dari kedua-dua belah pihak, Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam pada 11 November 2019 telah menolak permohonan Perayu sebagaimana perenggan 1. Akibat tidak berpuashati dengan keputusan tersebut, Perayu telah memfailkan Notis Rayuan pada 13 November 2019 terhadap keseluruhan keputusan tersebut.

### **Alasan-alasan Rayuan**

(8) Perayu memfailkan **7 alasan rayuan** pada 16 Disember 2019 (muka surat 607- 612 Rekod Rayuan) seperti berikut-

- i. Yang Arif Hakim Bicara telah terkhilaf, gagal dan/atau tersasar dari segi fakta dan/atau undang-undang apabila menolak permohonan komital kepada Responden setelah wujudnya fakta yang diperakui oleh Mahkamah Yang Mulia ini Responden telah tidak dan enggan akur kepada perintah persetujuan tersebut;

- ii. Yang Arif Hakim Bicara telah terkhilaf dan gagal menilai ketidakpatuhan Responden terhadap perintah persetujuan tersebut yang mana seharusnya menjadi pemberat dan penilaian terhadap tuntutan yang dibuat oleh pihak Pemohon secara objektif. Yang Arif Hakim Bicara telah terkhilaf di perenggan 33 muka surat 19 alasan penghakimannya, mengapa Responden berhak melakukan keingkaran terhadap perintah persetujuan tersebut disebabkan dakwaan keengganan anak-anak tersebut untuk berjumpa pemohon, sedangkan Responden telah gagal untuk membawa dan mengadakan perjumpaan anak-anak tersebut dengan Pemohon;
- iii. Yang Arif Hakim Bicara telah gagal dan terkhilaf dalam menilai dan memutuskan apabila menerima alasan saksi Responden berkenaan laporan anak-anak tersebut kecuali anak ketiga tanpa mengambilkira hal-hal berbangkit berkaitan dengan saksi dan penganiayaan yang dibuat oleh Responden. Yang Arif Hakim Bicara telah terkhilaf di perenggan 33 muka surat 19 alasan penghakimannya menyatakan “Mahkamah percaya kebarangkalian untuk apabila anak-anak enggan bersama Pemohon maka hal ini agak sukar dielakkan serta ulasan pada Mahkamah berpuashati dengan afidavit sokongan oleh pegawai psikologi dari Pejabat Kebajikan Masyarakat (JKM) Hulu Langat...”
- iv. Yang Arif Hakim Bicara telah terkhilaf di perenggan 34 muka surat 19 alasan penghakimannya menyatakan anak pertama dan kedua telah menzahirkan perasaan enggan berjumpa dengan Pemohon berikutan kesan daripada apa yang dilalui oleh anak-anak tersebut sebelum ini manakala anak ketiga tidak dapat diambilkira disebabkan tidak boleh beriteraksi dengan baik”;

- v. Yang Arif Hakim telah menyalaharakan dirinya, gagal, khilaf dan/atau tersasar dari segi undang-undang dan hukum syarak di dalam dapatan penghakimannya dengan menyatakan di perenggan 35 muka surat 20 alasan penghakimannya, menyatakan “namun begitu untuk mahkamah memperingatkan bahawa alasan keengganan anak-anak tersebut untuk berjumpa dan bersama Pemohon bukanlah satu merit dan justifikasi yang digunakan oleh Responden bagi menafikan hak jawatan dan bermalam seorang bapa kepada anak-anaknya.
- vi. Yang Arif Hakim Bicara telah terkhilaf di perenggan 36 muka surat 20 alasan penghakimannya, menyatakan “berkaitan permohonan komital ditolak ini juga Mahkamah berpandangan dakwaan perlanggaran perintah tersebut tidak dapat dibuktikan”.
- vii. Yang Arif Hakim Bicara telah menyalaharakan dirinya dan gagal secara keseluruhannya membezakan permohonan Pemohon di Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam adalah permohonan komital dan bukan tuntutan untuk mendapatkan hak jagaan anak. Oleh yang demikian pertimbangan dan cara permohonan ini dijalankan juga sudah tersasar dari peruntukan tatacara yang sebenar.

## **ULASAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH**

(9) Bagi maksud rayuan ini, kami telah meneliti Notis Rayuan, Alasan Rayuan, Rekod Rayuan, dan hujah-hujah yang telah dikemukakan oleh pihak-pihak serta Alasan Penghakiman YA Hakim Bicara. Kami akan rangkumkan kesemua alasan rayuan Perayu kepada satu isu sahaja iaitu sama ada YA Hakim Bicara telah

terkhilaf apabila berpuashati menerima alasan yang diberikan oleh Responden dalam prosiding notis tunjuk sebab Responden dan menolak permohonan komital Pemohon terhadap Responden.

(10) Perayu dalam hujahnya menyatakan bahawa YA Hakim Bicara telah terkhilaf, gagal dan/atau cuai mengambil pertimbangan sewajarnya melihat kepada bukti-bukti dan/atau fakta-fakta bahawa telah wujudnya suatu keadaan pelanggaran perintah mahkamah yang telah dilakukan oleh Responden dalam suatu tempoh sebagaimana yang dinyatakan dan dikemukakan.

(11) Perayu menghujahkan bahawa telah wujud merit yang relevan dan/atau berasas terhadap permohonan yang difailkan beserta bukti-bukti yang kukuh dan munasabah yang mana Responden hanya patuh dan akur kepada perintah Mahkamah selama tempoh 7 bulan sahaja semenjak perintah tersebut diputuskan manakala selebihnya selepas tempoh tersebut telah dilanggar dan tidak dipatuhi oleh Responden.

(12) Pelanggaran perintah yang dilakukan Responden bermula dengan halangan kepada Perayu yang berlaku pada setiap bulan iaitu Ogos 2017, September 2017, Oktober 2017, November 2017 dan pada awal tahun 2018 sehingga permohonan komital difailkan oleh Perayu.

(13) Responden dalam hujahnya pula menyatakan bahawa Perayu telah gagal menyatakan dakwaan dengan jelas atas alasan dan sebab apakah patut Responden dikomit ke penjara. Jika dirujuk dan diteliti kepada Notis permohonan dan affidavit tersebut, Perayu hanya menjelaskan secara umum tentang halangan-halangan yang

dihadapi oleh Perayu untuk melawat anak-anak tersebut berdasarkan kepada kejadian-kejadian yang berlaku sepertimana yang didakwa tanpa merujuk kepada terma yang mana satukah di dalam penghakiman persetujuan bertarikh 1 Februari 2017 tersebut yang telah dilanggar oleh Responden. Alasan-alasan yang dikemukakan oleh Perayu di dalam notis permohonan juga tidak merujuk kepada terma yang mana satukah di dalam penghakiman persetujuan yang telah dilanggar oleh Responden. Responden menegaskan bahawa Perayu telah gagal secara ketat dalam kaedah yang telah ditetapkan untuk mengkomitkan seseorang ke penjara.

(14) Kami telah meneliti Alasan Penghakiman YA Hakim Bicara di perenggan 33 hingga 35 muka surat 603-603 Rekod Rayuan yang menerima tunjuk sebab Responden –

*“35. Berdasarkan perintah berkaitan lawatan, bersama dan bermalam di atas, mahkamah berpuashati bahawa kerelaan bagi kanak-kanak tersebut menjadi satu faktor yang penting bagi melaksanakan proses lawatan dan bermalam bersama Pemohon (Perayu) berjalan dengan baik.*

*36. Maka Mahkamah percaya kebarangkalian untuk anak-anak enggan bersama Pemohon maka agak sukar untuk dielakkan yang mana ia melibatkan emosi dan fizikal anak-nak tersebut. Mahkamah berpuashati dengan afidavit sokongan oleh Pegawai Psikologi dari Pejabat Kebajikan Masyarakat (JKM) Daerah Hulu Langat yang menyatakan bahawa keengganan anak-anak tersebut berjumpa dan bersama Pemohon (Perayu) berikutan ketidakselesaian oleh anak-anak tersebut kesan daripada pengalaman yang dilalui oleh ank-anak tersebut sebelum ini.*

37. Selain itu, Mahkamah juga telah menemubual anak-anak tersebut pada 9 September 2019 yang mana hasil dapatan daripada temubual bersama ketiga-tiga anak tersebut. Anak pertama dan anak kedua telah menzahirkan perasaan enggan berjumpa dengan Pemohon berikutan kesan daripada apa yang dilalui oleh anak-anak tersebut sebelum ini manakala anak ketiga tidak dapat diambilkira disebabkan tidak boleh berinteraksi dengan baik.

38. Oleh itu mahkamah berpuashati bahawa alasan yang dikemukakan oleh Responden adalah munasabah dan wajar diterima serta ia bukanlah berpunca daripada kesilapan Responden. Maka permohonan komital terhadap Responden wajar ditolak.”

(15) Sebelum kami mengulas lanjut berhubung isu rayuan tersebut, kami terlebih dahulu perturunkan Notis Tunjuk Sebab (NTS) pada halaman 101 Rekod Rayuan yang mana NTS tersebut menyatakan seperti berikut:-

“AMBIL PERHATIAN bahawa anda dikehendaki hadir di Mahkamah Tinggi Syariah di Shah Alam pada 4 Jun 2018 pukul 9.00 pagi untuk menunjukkan sebab mengapa anda tidak patut dikomitkan ke penjara kerana kegagalan dan keingkaran kamu untuk mematuhi perintah yang dikeluarkan oleh Mahkamah Tinggi Syariah, Shah Alam melalui Saman No : 10200-028-0012-2016 ( perintah persetujuan Hak jagaan ) bertarikh 1 Februari 2017 iaitu kamu telah dengan sengaja, cuai, ingkar dan abai untuk menyerahkan anak untuk sesi lawatan kepada pemohon sebagaimana berikut:”

(16) Apabila kami merujuk kepada Notis Tunjuk Sebab (NTS) pada halaman 101-103 Rekod Rayuan yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Tinggi Syariah

Shah Alam, Selangor kepada Responden bertarikh 24 April 2018, NTS tersebut adalah untuk menunjukkan sebab mengapa Responden tidak patut dikenakan tindakan komital dan/atau didenda mengikut peruntukan Seksyen 151 (1) (a) (aa), Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 kerana menghina/mengingkari/melanggar Perintah bertarikh 1 Februari 2017 yang dikeluarkan oleh Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam, Selangor di dalam Saman No.: 10200-028-0012-2016.

(17) Berdasarkan NTS tersebut, kami dapati bahawa NTS tersebut telah tidak menyatakan apakah bentuk pelanggaran yang telah dilakukan oleh Responden, tarikh atau tempoh masa pelanggaran dan sama ada pelanggaran tersebut terhadap keseluruhan Perintah tersebut atau hanya merujuk kepada perenggan-perenggan tertentu sahaja.

(18) Kami merujuk kepada bentuk Notis Tunjuk Sebab yang dikeluarkan di dalam kes *Jimmy Shanley bin Norjahan Saleh lwn Norsuhaila Eliani binti Suhaimy, Kes Mal No.: 10300-036-0236-2013, Mahkamah Tinggi Syariah Selangor di Shah Alam* yang mana Notis Tunjuk Sebab tersebut menyatakan seperti berikut :

*AMBIL PERHATIAN bahawa anda adalah dikehendaki hadir di Mahkamah Tinggi Syariah Selangor di Shah Alam pada 30 Julai 2013 pukul 9.00 pagi untuk menunjuk sebab mengapa anda tidak harus dikomitkan ke penjara kerana telah sengaja cuai dan mengingkari Perenggan 2 Perintah bertarikh 8 April 2013 kes Saman No. 10300-028-038302013 yang menyatakan bahawa Pemohon diberi hak untuk bersama dan bermalam dengan anak bernama Zahrah Rania Shanley binti Jimmy Shanley pada setiap minggu*

*iaitu hari Selasa, Rabu dan Khamis, di atas keengkaran anda untuk membenarkan Pemohon bersama Anak Tersebut pada 16 April 2013 sehingga 18 April 2013, 23 sehingga 25 April 2013 dan 30 April sehingga 2 Mei 2013.*

(19) Kami juga merujuk kepada bentuk Notis Tunjuk Sebab yang dikeluarkan di dalam kes ***Othman bin Talib lwn Shah Christirani binti Azhar, Kes Mal No.: 10300-036-0414-2012, Mahkamah Tinggi Syariah Selangor di Shah Alam*** yang mana Notis Tunjuk Sebab tersebut menyatakan seperti berikut:

*AMBIL PERHATIAN bahawa menurut kebenaran Mahkamah yang diberikan pada 2hb Ogos 2012, kamu dengan ini diberikan Notis Tunjuk Sebab mengapa tindakan komital tidak boleh dikenakan ke atas kamu akibat perbuatan kamu melanggar terma (a), (c) dan (d) Perintah bertarikh 19hb April 2012 dalam Saman No.: 10400-028-0144-2009 di Mahkamah Tinggi Syariah di Shah Alam iaitu kamu tidak memberikan hak lawatan kepada Pemohon terhadap anak kedua UZMA HAFIZAH BINTI OTHMAN, anak ketiga HUSNA HAFIZAH BINTI OTHMAN dan anak keempat ZAHIN ZAFRAN BIN OTHMAN pada setiap hari Sabtu dari jam 9.00 pagi hingga jam 3.00 petang pada 9hb. Jun 2012, 23hb. Jun 2012, 7hb. Julai 2012, 21hb Julai 2012 dan 28hb. Julai 2012 DAN perbuatan kamu tidak memberikan hak untuk bermalam kepada Pemohon bersama dengan anak-anak tersebut pada 1hb. Jun sehingga 3hb. Jun 2012.*

[23] Berdasarkan dua (2) contoh Notis Tunjuk Sebab di atas dan dalam kes ***Nurul Amin Bin Abdullah Lwn. Farah Adibah Binti Ismail Kes Mal (Rayuan)***

*No. : 14000-099-0055-2018 (belum dilaporkan)*, Panel Rayuan Wilayah Persekutuan, Kuala Lumpur telah memberi panduan dan penekanan bahawa adalah penting dan perlu dinyatakan di dalam sesuatu Notis Tunjuk Sebab mengenai perkara-perkara berikut –

- i. Perintah yang didakwa telah dilanggar;
- ii. Terma perintah yang didakwa dilanggar sekiranya perintah tersebut mempunyai lebih daripada satu terma;
- iii. Tarikh pelanggaran perintah; dan
- iv. Bentuk pelanggaran perintah

[24] Ini adalah kerana tujuan NTS tersebut dikeluarkan kepada Responden adalah supaya Responden dapat menunjukkan sebab atau alasan mengapa Responden tidak boleh dikenakan hukuman pengkomitan atas alasan Responden telah melakukan pelanggaran perintah mahkamah. Oleh itu bentuk pelanggaran dan perkara-perkara yang berkaitan dengannya perlulah dinyatakan secara jelas dan terperinci bagi membolehkan Responden membuat pembelaan.

[25] Walaupun kami mendapati Responden pada 30 Julai 2018 di dalam Afidavit Jawapan ( Rekod Rayuan muka surat 104-193 ) telah menjawab berpanduan kepada Afidavit Sokongan Perayu (Pemohon di dalam kes Permohonan Untuk Mendapatkan Notis Tunjuk Sebab) ( Rekod Rayuan muka surat 9-100 ) yang mana di dalam Afidavit Sokongan Perayu ada dinyatakan perenggan dan tarikh-tarikh yang didakwa berlaku pelanggaran hak lawatan dan bermalam Perayu bersama anak-anak tersebut tetapi Afidavit Sokongan Perayu adalah permohonan dan dakwaan Perayu sebagai Pemohon di dalam kes permohonan untuk mendapatkan NTS. Sedangkan Responden adalah bertanggungjawab untuk memberikan

respon/menjawab/menunjukkan sebab terhadap NTS yang dikeluarkan oleh Mahkamah.

(20) Kami berpendapat walaupun kes NTS bukanlah suatu kes jenayah tetapi bersifat separa jenayah yang mana pertuduhan yang dikenakan terhadap Responden perlulah dibuat secara jelas dan detail.

(21) Kami merujuk kepada kes ***Baidura Binti Bahari Lwn. Ahmad Haidzir Bin Anuwar Dan Hamidah Binti Bakar***, Kes Rayuan No. : 10000-036-0058-2015, Panel Mahkamah Rayuan Syariah Selangor menyatakan bahawa -

*“Kami hanya menemui fakta berkenaan perenggan (g) yang telah diulas Hakim Bicara di dalam Afidavit Tambahan Responden 1 (Amad Haidzir Bin Anuwar) bertarikh 29/3/2013 (m.s 68-73 Rekod Rayuan) sahaja. Selain daripada itu, tidak terdapat apa-apa fakta berkenaan perlanggaran perenggan (g) di mana-mana kertas pliding Responden, di dalam Notis Tunjuk Sebab (m.s 103-105 Rekod Rayuan), di dalam Nota Keterangan (ketika prosiding soal utama, soal balas dan soal semula) (m.s 121-131 Rekod Rayuan) dan di dalam penghujahan bertulis Responden (m.s 133-149 Rekod Rayuan). Sedangkan apa yang menjadi kewajipan kepada Perayu hanyalah untuk menjawab apa-apa fakta di atas pengetahuannya yang telah dinyatakan di dalam Notis Tunjuk Sebab sahaja.*

(22) Kami dapati bahawa YA Hakim Bicara telah terkhilaf mengeluarkan NTS dengan hanya merujuk kepada Perintah bertarikh 1 Februari 2017 di dalam kes Saman No.: 10200-028-0012-2016 tanpa memperincikan perenggan, tarikh pelanggaran serta bentuk perlanggaran yang telah dilakukan oleh Perayu di dalam NTS tersebut.

(23) Oleh yang demikian kami berpendapat dakwaan Perayu dan Notis Tunjuk Sebab yang dikeluarkan oleh Mahkamah adalah bersifat fasidah. Ulasan berkaitan dakwaan fasidah ini boleh dirujuk dalam kes (**Anuar bin Nordin lwn. Rozana binti Ramli kes rayuan no. 14000-041-0039-2018 dan kes Zolkepley bin Abdol Majid lwn. Animah binti Ahim, kes rayuan no. 06000-017-0008-2015**).

(24) Keperluan menyatakan fakta tentang sesuatu dakwaan telah diperuntukkan berdasarkan Seksyen 73 Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003;

*“(1) Sesiapa yang berhasrat supaya mana-mana Mahkamah memberikan penghakiman tentang apa-apa hak atau tanggungan di sisi undang-undang yang bergantung kepada kewujudan fakta yang ditegaskan olehnya, mestilah membuktikan bahawa fakta itu wujud.*

*(2) Apabila seseorang terikat untuk membuktikan kewujudan apa-apa fakta, maka dikatakan bahawa beban membuktikan terletak pada orang itu.”*

(25) Dalam kitab Fathul Bari juzuk 8 muka surat 158 menyatakan yang bermaksud:-

*“Tidak diterima suatu dakwaan itu sehinggalah ianya menyebut sesuatu dalam dakwaan secara jelas jenisnya dan kadarnya, kerana ianya dikira hujah kepada dakwaan tersebut. Jika perkara ini tidak jelas maka bererti dakwaan tak pasti.”*

(26) Pada kesempatan ini, sukacita Mahkamah mengingatkan kepada kedua-dua pihak agar mematuhi apa-apa perintah/penghakiman yang dikeluarkan oleh Mahkamah tanpa engkar agar proses pelaksanaan perintah/penghakiman Mahkamah berjalan lancar. Mahkamah juga menasihatkan kepada Perayu dan Respoden sebagai ibubapa kepada anak-anak tersebut, agar memberi kerjasama dalam memastikan kebajikan dan kemaslahatan anak-anak tersebut terjaga tanpa halangan antara satu sama lain bagi menunaikan tanggungjawab masing-masing sebagai ibu dan bapa kepada anak-anak tersebut. Hargailah kurniaan anak-anak kepada kita kerana ia adalah **AMANAH ALLAH** s.w.t. yang tidak ternilai.

Allah telah berfirman di dalam Surah al Anfal ayat 27 – 28

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنِدِكُمْ  
وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٧﴾

*Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengkhianati (amanah) Allah dan RasulNya, dan (janganlah) kamu mengkhianati amanah-amanah kamu, sedang kamu mengetahui (salahnya).*

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿٢٨﴾

*Dan ketahuilah bahawa harta benda kamu dan anak-anak kamu itu hanyalah menjadi ujian, dan sesungguhnya di sisi Allah jualah pahala yang besar.*

## KEPUTUSAN

**SETELAH** Kami meneliti Notis Rayuan, Alasan Rayuan, Rekod Rayuan dan Hujah kedua-dua pihak, kami sebulat suara memutuskan seperti berikut:-

1. Rayuan Perayu ini adalah **DITOLAK**.

Dibaca dan ditandatangani oleh;



- .....
1. **YAA TUAN HAJI MOHD AMRAN BIN MAT ZAIN**  
Pengerusi Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh;



- .....
2. **YA DATO'HAJI MOHAMAD SHAKIR BIN ABDUL HAMID**  
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

- .....
3. **YA TUAN HAJI OTHMAN BIN IBRAHIM**  
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor